

合规资讯简报

每日监管与合规动态

DAILY COMPLIANCE BRIEF

2026年8月31日（星期一）

— 六大合规领域动态 · 监管通报速览 · 朴朴超市业务专题 —

本期导读：领域动态 14 条 · 通报处罚 5 起 · 朴朴专题 6 项 · 前瞻提示 5 条

目录

一、今日重点速览	2
二、六大合规领域动态	2
三、监管通报与处罚速览	7
四、朴朴超市业务专题分析	8
五、前瞻合规风险提示	11

一、今日重点速览

- 1. 川渝两地通管局通报16款APP/小程序未按要求完成整改，个人信息保护专项行动保持高压态势
- 2. 市场监管总局发布《垄断协议个人责任适用指引(征求意见稿)》，反垄断追责穿透至法定代表人及直接责任人员
- 3. 市场监管总局食品安全监督抽检检出45批次不合格，京东外卖等平台销售的食品涉及添加剂超标
- 4. 上海市新增13款生成式AI服务完成登记，累计已达224款；大模型平台系列行业标准获工信部正式发布
- 5. 公安部网安局公布10起涉灾网络谣言典型案例，AI生成虚假灾情信息成打击重点
- 6. 山东省出台电商扩能提质措施，强化平台主体责任与入驻商家资质核验
- 7. 最高法院发布修改著作权司法解释决定，明确“公之于众”认定标准与合理使用边界

二、六大合规领域动态

1. 数据合规

川渝两地通管局通报16款APP/小程序未按要求完成整改

2026-08-31 | 重庆市通信管理局、四川省通信管理局

原文链接: https://cqca.miit.gov.cn/zwgk/tzgg/gggs/art/2026/art_f34cd6ee9228443a9f96d98d2649b5a9.html

【内容】 依据中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局四部门联合发布的《关于开展2026年个人信息保护系列专项行动的公告》，川渝两地通管局组织第三方检测机构对主流应用商店移动互联网应用程序(APP/小程序)进行检查。截至目前，仍有16款APP/小程序未按要求完成整改。典型问题包括：违规收集个人信息、APP频繁自启动和关联启动、未明示收集使用规则等。上述APP/小程序应在2026年9月9日前完成整改落实，逾期将依法依规处置。

解读：对朴朴等电商平台的启示：小程序、App及SDK均在常态化检测范围内，违规收集个人信息、频繁自启动、未明示收集规则为高频问题；需确保隐私政策与SDK清单同步更新，逐项列明收集目的、方式、范围。

■ 工信部通报26款APP及SDK存在侵害用户权益行为

2026-08-25 | 工业和信息化部（2026年第三批，总第58批）

原文链接：<https://www.miit.gov.cn/>

【内容】依据《个人信息保护法》《网络安全法》等法律法规，工信部对APP、SDK违法违规收集使用个人信息等问题开展治理。经第三方检测机构抽查，共发现26款APP及SDK存在侵害用户权益行为。问题集中表现为：违规收集个人信息、窗口乱跳转无法关闭、强制自动续费、过度索取权限等，覆盖社交、工具、出行、游戏、生活服务等多个领域。

解读：窗口乱跳转、强制自动续费、过度索取权限为高频违规点；涉及订阅类、会员类功能的电商平台需重点自查弹窗关闭机制与自动续费规则。

■ 个人信息保护系列专项行动取得阶段性成效

2026-08 | 中央网信办、工业和信息化部、公安部

原文链接：<https://www.cac.gov.cn/>

【内容】专项行动开展以来，累计对2万余款App、SDK个人信息收集使用情况开展核查检测，督促4000余款完成合规整改，公开通报1100余款存在违法违规问题的App、SDK，对400余款采取下架等处罚措施。针对个人信息处理规则未明确收集个人信息用于广告、用户画像，未提供个性化广告关闭选项等问题，对1000余家企业和机构的相关产品开展核查检测并督促整改。在教育、交通、卫生健康、金融等领域摸排9万余家企业机构，整改隐患问题1.2万余个。

解读：会员数据、订单数据、营销推送（广告/用户画像）须明确告知处理规则，且必须提供个性化广告关闭选项；监管核查已常态化，小程序、SDK均在检测范围内。

■ 《网络数据安全风险评估办法》实施答记者问

2026-08-31 | 公安部

原文链接：<https://www.xjzb.gov.cn/xjzb/c101467/202608/0a2900e80a6d47a196f37e597fe775f2.shtml>

【内容】《网络数据安全风险评估办法》于2026年8月20日起施行。公安部有关负责人就实施有关事项回答记者提问：一是明确评估机构可向国家网信办数据与技术保障中心、公安部第三研究所、泰尔认证中心等认证机构申请服务认证；二是公安机关将建立全流程监管机制，对重要数据处理者的风险评估报告真实性、准确性进行检查核验；三是发现重要数据处理活动可能危害国家安全、公共利益的，依法责令整改，拒不整改的依法采取停止处理重要数据等措施。

解读：网络数据安全风险评估进入常态化监管阶段，重要数据处理者须定期开展风险评估并确保报告真实准确；电商平台涉及大量用户数据，应评估是否属于重要数据处理者范畴。

2. 算法合规

■ 人民日报刊文《智能时代，如何与算法共处》

2026-08-31 | 人民日报

原文链接：http://scitech.ce.cn/sy/zx/202608/t20260831_3181093.shtml

【内容】文章系统讨论算法治理议题：一是AI“偷声”问题，AI克隆声音技术仅需十几秒语音素材即可复刻声线，侵权成本低廉、维权困难；二是AI入口收费问题，部分社交平台打造“AI导购”推送商品，大模型对酒店订单抽取佣金，商业模式引发客观性质疑；三是“红灯停表”举措，三家外卖平台率先在北京探索实施，骑手等红灯时长可在考核时间中顺延，将遵守交通规则刚性要求嵌入平台逻辑。文章指出，算法治理需善用、善治、善创，广州拟以立法形式明确AI监管原则和禁止行为。

解读：“红灯停表”体现算法公平化探索，涉及骑手派单与考核的平台需关注；AI克隆声音、AI导购等新技术应用带来新的合规风险，需提前建立内容审核与授权机制。

3. AI合规

■ 上海市新增13款生成式人工智能服务完成登记，累计达224款

2026-08-31 | 上海市网信办

原文链接：<https://nw.eastday.com/zq/zw/20260901/d2c54f13225a571d6e4fef88fe5a1cb5.html>

【内容】上海市网信办按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案及登记工作。截至8月31日，上海市新增13款已完成登记的生成式人工智能服务，累计已完成224款。公告要求：已上线的生成式人工智能应用或功能，应在显著位置或产品详情页面标明所取得的上线编号，并根据《人工智能生成合成内容标识办法》添加生成合成内容标识。

解读：生成式AI服务登记持续扩容，面向公众提供AI功能的企业须评估备案/登记义务；AI生成内容标识要求已落地，智能客服、营销文案生成等功能需添加标识。

■ 大模型平台系列行业标准获工信部正式发布

2026-08-31 | 工业和信息化部、中国信息通信研究院

原文链接：https://www.cnr.cn/jingji/ycbd/20260831/t20260831_527800370.shtml

【内容】工业和信息化部印发2026年第18号公告，正式批准由中国信通院牵头制定的《人工智能关键基础技术大模型数据处理平台技术要求》等大模型平台系列行业标准。该系列标准覆盖大模型数据处理、模型训练、模型推理、计算资源调度、计算资源运维等核心领域，其中4项标准将于2026年11月1日起正式实施。本次发布的标准填补国内大模型平台领域系统性标准空白。

解读：大模型全生命周期标准体系逐步完善，为平台研发、建设、评估提供权威依据；涉及AI功能的企业需关注标准合规要求，尤其在数据处理和模型推理环节。

■ 欧盟将ChatGPT、Reddit、Roblox纳入DSA“超大型在线平台”监管

2026-08-31 | 欧盟委员会

原文链接: https://www.sohu.com/a/1070250100_122066679

【内容】 欧盟委员会依据《数字服务法》(DSA)正式将ChatGPT列为“超大型在线搜索引擎”，将Reddit和Roblox认定为“超大型在线平台”(VLOPs)。三家平台自2026年12月31日起须全面履行DSA最严监管义务，包括系统性识别、评估并缓解算法推荐、内容分发及交互机制引发的系统性风险。ChatGPT被归类为“搜索引擎”源于其集成实时网络检索能力的AI原生架构，释放出全球首例对生成式AI基础设施实施搜索引擎级规制的信号。

解读： 全球AI平台分级分类监管趋势明确，生成式AI服务正加速纳入数字监管体系；出海企业需关注欧盟DSA合规要求，特别是算法透明度和风险评估义务。

4. 平台合规

■ 市场监管总局发布《垄断协议个人责任适用指引(征求意见稿)》

2026-08-30/31 | 国家市场监督管理总局

原文链接: <https://www.samr.gov.cn/>

【内容】 为实现对垄断违法主体实际控制人、最终受益人有效追责，市场监管总局发布《垄断协议个人责任适用指引(征求意见稿)》，明确垄断协议个人责任的追责范围、追责情形和裁量因素。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员，对达成垄断协议起到组织、领导、决策、指挥等作用的，或者授意、批准、纵容达成垄断协议等行为的，属于对达成垄断协议负有个人责任，反垄断执法机构可以对上述个人处一百万元以下罚款。涉及民生保障、生态环境、安全生产、金融资本、数据安全等重点领域，危害国家利益的，将严格追究相关个人法律责任。相关个人责任不因其离职等情形而免除。

解读： 反垄断执法从“罚企业”走向“穿透追责到人”，平台企业高管的个人合规责任显著加重；涉及数据、算法的垄断协议（如算法共谋）被明确列入重点追责领域，需建立从源头化解垄断风险的合规制度。

■ 山东省出台电商扩能提质措施，强化平台主体责任

2026-08-31 | 山东省人民政府新闻办、山东省市场监管局

原文链接: https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260831163406975701b4

【内容】山东省出台《关于推动电子商务扩能提质的若干措施》，8月31日举行政策吹风会。省市场监管局介绍，将持续强化网络交易常态化监管：一是抓实事前合规引导，引导平台树立主动合规、源头治理理念；二是严格督促平台全面落实经营者实名入驻、资质核验、信息报送、内部管控等法定责任，常态化排查清理无资质经营、违规经营等问题主体；三是深化智慧精准监管，聚焦虚假宣传、假冒伪劣、刷单炒信、价格欺诈等突出问题加大综合治理；四是健全协同共治体系，深化与网信、商务等部门的信息共享、联合执法。

解读：平台经营者实名入驻、资质核验、信息报送成为监管硬性要求；虚假宣传、刷单炒信、价格欺诈为综合治理重点；电商平台需重新审视入驻审核流程与日常管控机制。

■ 反垄断政策与实务月刊（2026年8月刊）

2026-08-31 | 国家市场监督管理总局

原文链接: <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-08-31/doc-iniqfqsp8764834.shtml>

【内容】月刊集中发布多项反垄断动态：一是巴中市道路运输协会组织12家驾培机构达成并实施垄断协议案，被四川省市场监管局合计罚款192.28万元；二是司法部认定欧盟利用《外国补贴条例》对京东调查中对中中国实体采取的跨境调查做法构成不当域外管辖；三是最高人民法院明确，因垄断行为引发的纠纷不因当事人之间存在仲裁协议而排除人民法院管辖。

解读：行业协会组织垄断协议同样面临高额处罚；垄断纠纷仲裁协议不能排除法院管辖，增加了平台企业的诉讼风险敞口；出海企业需关注域外管辖抗辩机制。

5. 价格合规

■ 当日无重大新增价格监管动态

2026-08-31

原文链接: <https://www.samr.gov.cn/>

【内容】8月31日，国家及地方市场监管部门未发布新的价格监管处罚通报或价格合规指引。近期价格监管重点仍聚焦旅游旺季价格秩序整治、虚构划线价价格欺诈查处、电商平台促销行为规范等方向。

解读：虽当日无新增动态，但虚构原价/划线价、低价引流高价结算、不按规定明码标价等仍为执法高频领域；电商平台促销规则（满减、优惠券、限时特价）需持续自查定价依据真实性。

6. 产品合规

■ 市场监管总局食品安全监督抽检检出45批次样品不合格

2026-08-31 | 国家市场监督管理总局

原文链接: <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-08-31/doc-iniqepv4700543.shtml.md>

【内容】市场监管总局近期组织食品安全监督抽检2325批次样品，检出45批次样品不合格。不合格项目涉及：甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、亮蓝、柠檬黄、日落黄等食品添加剂超标。其中，京东外卖（手机App）销售的凉皮大份被检出柠檬黄检验值不符合食品安全国家标准规定。对抽检发现的不合格食品，有关省级市场监管部门已组织开展核查处置。

解读：即时零售/外卖平台销售的食品被检出添加剂超标，平台对入驻商家食品安全的连带责任面临更高监管预期；前置仓/即时零售业态需强化进货查验与供应商资质审核。

■ 成都某食品有限公司因标签虚假执行标准被处罚

2026-08-31 | 成都市新都区市场监督管理局

原文链接: <https://www.toutiao.com/article/7680113147885142571/>

【内容】新都区市场监管局在日常监管中发现，某食品有限公司生产的猪蹄产品外包装纸箱同时标注两项执行标准，其中企业标准Q/XDF0002S—2023为水发畜禽副产品标准，并不适用于猪蹄产品，属于食品标签标注虚假不实内容。另查明，当事人未严格落实进货查验制度。区市场监管局依据《食品安全法》第一百二十五条、第一百二十六条作出警告并罚款、没收涉案产品的行政处罚。

解读：食品标签、执行标准是质量合规的重要标识，必须严格匹配产品品类、真实准确标注；进货查验制度落实不到位与标签违法并行处罚，生鲜电商平台需关注供应商标签合规性。

三、监管通报与处罚速览

时间	监管机构	涉及对象	违规事由	处置措施
08-31	川渝两地通管局	16款APP/小程序	违规收集个人信息、频繁自启动等	限期整改（9月9日前）
08-25	工信部	26款APP及SDK	侵害用户权益（违规收集、恶意跳转等）	通报并责令整改
08-31	公安部网安局	10名网民	编造涉吉隆泥石流网络谣言	行政处罚
08月	宁夏通管局	9款小程序	未完成整改	全网下架



图2：监管执法处置流程（通报—整改—复查—处置—公示）

四、朴朴超市业务专题分析

说明：本板块聚焦与朴朴超市（生鲜电商/前置仓即时零售）业务直接相关的监管动态，逐项评估合规风险等级（高/中/低）并给出应对建议。

风险主题	采购	仓储/加工	线上运营	配送	会员营销	用工
食品安全	高	高	中	中	—	—
价格合规	—	—	中	—	中	—
个人信息	—	—	高	中	高	—
算法合规	—	—	中	中	中	中
灵活用工	—	—	—	中	—	高
平台规则	—	—	中	—	—	—

图3：朴朴超市合规风险热力矩阵（按风险主题 × 业务环节）

高 中 低 暂不涉及

■ 食品安全抽检不合格与平台连带责任 【风险等级：高】

涉及业务环节：采购/仓储/线上运营/配送

影响分析：市场监管总局抽检45批次食品不合格，京东外卖等平台销售的食品涉及添加剂超标；成都某食品公司因标签虚假执行标准被处罚。即时零售平台对入驻商家食品安全的连带责任面临更高监管预期。

应对建议：①强化供应商准入审核与进货查验制度，确保供应商资质真实有效；②关注平台销售食品的抽检动态，建立不合格食品快速下架与溯源机制；③核查供应商产品标签与执行标准的匹配性，避免虚假标注风险。

■ 个人信息保护专项行动持续高压 【风险等级：中高】

涉及业务环节：会员体系/线上运营/客服/营销推送

影响分析：川渝通管局通报16款APP/小程序未整改，工信部通报26款APP/SDK侵害用户权益；专项行动累计通报1100余款、下架400余款。违规收集个人信息、未提供个性化广告关闭选项为整改重点。

应对建议：①逐项核查隐私政策是否列明收集目的、方式、范围及第三方SDK清单；②确保提供个性化广告/推荐关闭选项；③自查小程序、App是否存在频繁自启动、过度索取权限等问题。

■ 反垄断个人责任指引发布 【风险等级：中】

涉及业务环节：平台业务/商家管理/高管合规

影响分析：市场监管总局发布《垄断协议个人责任适用指引(征求意见稿)》，法定代表人、主要负责人、直接责任人员最高可处100万元罚款，涉及数据安全等重点领域从严追责，且不因离职免除。

应对建议：①避免对供应商施加排他性价格条款或“全网最低价”要求；②健全反垄断合规管理制度，将算法共谋等新型垄断风险纳入排查范围；③加强高管反垄断合规培训，建立内部竞争合规审查机制。

■ 算法公平化与骑手权益保障 【风险等级：中】

涉及业务环节：配送/人力/用工合规

影响分析：人民日报刊文讨论算法治理，三家外卖平台在北京探索“红灯停表”，骑手等红灯时长可在考核中顺延；广州拟立法明确AI监管原则。算法协商与公平化要求或从外卖向即时零售配送扩展。

应对建议：①关注配送考核算法优化，探索类似“红灯停表”的合理机制；②建立骑手申诉补时渠道；③跟踪《平台劳动规则和算法协商指引》落实要求，提前建立算法协商机制。

■ 生成式AI服务登记与标识要求 【风险等级：低】

涉及业务环节：线上运营/客服/营销

影响分析：上海市新增13款生成式AI服务登记，累计224款；大模型平台行业标准发布。已上线AI应用须标明上线编号并添加生成合成内容标识。

应对建议：①若平台使用AI客服、AI营销文案等功能，评估是否需进行生成式AI服务登记；②确保AI生成内容按《人工智能生成合成内容标识办法》添加标识；③跟踪大模型平台行业标准合规要求。

■ 电商平台主体责任强化 【风险等级：中】

涉及业务环节：平台业务/商家管理/线上运营

影响分析：山东省出台电商扩能提质措施，强化平台经营者实名入驻、资质核验、信息报送、内部管控等法定责任；聚焦虚假宣传、刷单炒信、价格欺诈综合治理。

应对建议：①全面梳理入驻商家清单，对照核验登记要求开展自查自纠；②建立虚假宣传、刷单炒信、价格欺诈的内部监测与处置机制；③完善入驻资质审核流程，确保信息报送及时准确。

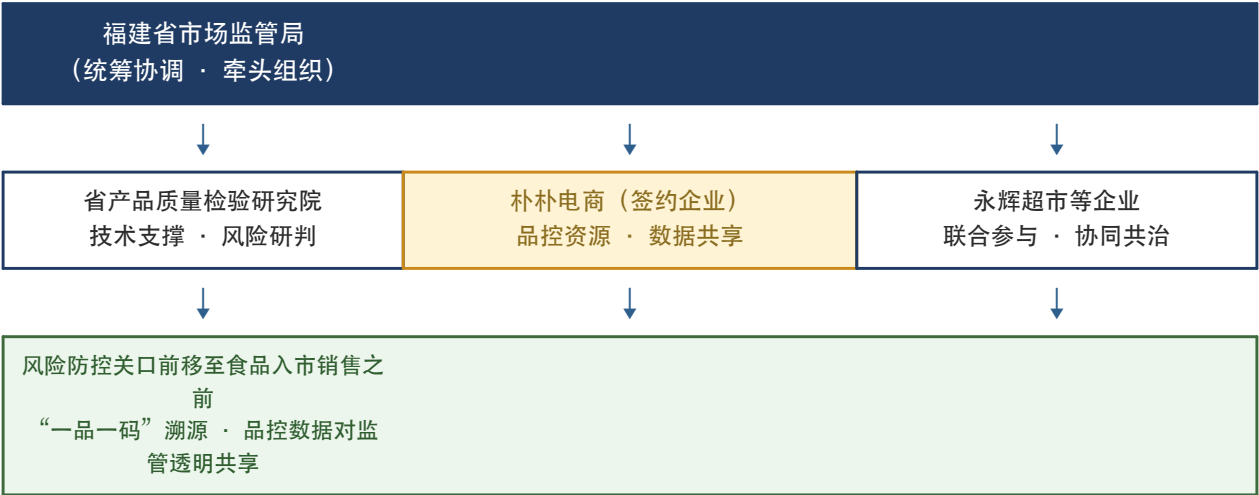


图4：福建食品安全“政企检”协同预警机制架构

五、前瞻合规风险提示

- 1. 食品安全“一品一码”溯源、配送温控等要求或将从地方试点走向全国立法，平台对入驻商家资质审核的连带责任趋严
- 2. 反垄断执法穿透至个人，平台企业法定代表人及高管面临最高100万元罚款，且不因离职免除
- 3. 生成式AI“备案+登记”分类管理持续扩容，涉及AI客服、营销文案生成的企业需跟踪属地登记要求
- 4. 算法协商与公平化要求或从外卖配送向即时零售全链条扩展，配送考核机制面临调整
- 5. 网络数据安全风险评估常态化，重要数据处理者须定期评估，电商平台数据治理合规成本上升

— 本简报由自动化任务每日生成，内容基于公开网络信息检索整理，仅供参考 —